RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Vie publique
Au cœur du débat public

Existe-t-il un droit au travail ?

Le droit au travail a été consacré au XIXe siècle. Toutefois, il se heurte aux difficultés économiques qui pèsent sur l'emploi depuis les années 1970.

Dernière modification : 28 septembre 2021

Temps de lecture 2 minutes

Le droit au travail est-il reconnu ?

Le droit au travail participe de la dignité de l'être humain. Il a été affirmé pour la première fois en 1848 par la IIe République qui a mis en place des ateliers nationaux pour fournir un travail aux chômeurs.

Ce droit est inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946(nouvelle fenêtre) et dans la Constitution de 1958 : "Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi".

Le droit de travailler est aussi affirmé par le droit européen et international :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (nouvelle fenêtre)(article 15) ;

- la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948(nouvelle fenêtre) (article 23) ;

- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(nouvelle fenêtre) (article 6) ;

- la Charte sociale européenne révisée de 1996(nouvelle fenêtre) (article 1).

Comment le droit au travail est-il mis en oeuvre ?

Le droit d'obtenir un emploi ne s'entend pas comme une obligation de résultat, c'est-à-dire comme une obligation absolue de donner à tout chômeur un emploi. Il þÿs'agit d'une obligation de moyens : les pouvoirs publics doivent mettr politique permettant à chacun d'obtenir un emploi. Le droit au travail est certes reconnu mais sa portée juridique est très limitée.

Selon le Conseil constitutionnel (décision du 28 mai 1983), il appartient au législateur "de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un

emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés". Pôle Emploi a ainsi pour mission d'accompagner les chômeurs dans leur recherche d'emploi.

Aller au chapitre Citoyenneté